

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת חילי טרופר

פ/25/5825

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – קבורה בחלקה לבחירת המשפחה),

התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 7ב. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970¹, בסעיף 7ב(א), אחרי "מכוח תקנות לפי סעיף 266 לחוק הביטוח;" יבוא "לעניין נפגע הרשום במרשם האוכלוסין כמשמעו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965, כחסר דת כמשמעו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010 – לרבות בבית עלמין יהודי ובחלקה בה נקברים יהודים, אם קרובו ביקש זאת".

דברי הסבר

במדינת ישראל מתגוררים למעלה מ-500,000 אזרחים הרשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת. אזרחים אלה, שאינם יהודים על פי ההלכה האורתודוקסית אך הם בני ובני בנים של יהודים כאלה, קשרו את גורלם עם גורל העם היהודי בארץ ישראל.

מחבלים שמבקשים לפגוע ולהרוג את אזרחי מדינת ישראל, אינם מבחינים בין יהודי לבין מי שאינו יהודי, וזאת כפי שנוכחנו לדעת פעם נוספת במתקפת הטרור שהתרחשה במהלך חג שמחת תורה התשפ"ד. לכן, מוצע לקבוע כי חסר דת שנהרג בפעולת איבה ומבקש להיקבר בחלקת קבורה של יהודים, יהיה רשאי לעשות זאת, ואין לקוברו בחלקה נפרדת, המכונה לעיתים כחלקת "חסרי דת" או כחלקת "מסופקים". הצעה זו מבוססת בין היתר על פסיקת גדולי ישראל, שקבעו כי ניתן לקבור לא יהודי שנהרג בפעולת איבה לצד יהודי, וכפי שמתקיים בפועל על ידי הרבנות הצבאית.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה סעדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/4741).

הצעת החוק זהה לפ/25/4741 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126.